

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3252/2530

สุขาภิบาล อำเภอ พระประแดง
นาง ทิพย์ นิยม เหตุ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 93 (2), มาตรา 104

แม้ขณะ ส.อุทิศที่พิพาทให้แก่สุขาภิบาลโจทก์ส. มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกับผู้อื่น แต่ปรากฏตามเอกสารว่าส. ได้อุทิศที่ดินเฉพาะ ส่วนของตน ทั้งโจทก์ได้เข้าพัฒนาทำเป็นทางสาธารณะและราษฎรได้ใช้สอย ทางนี้ตลอดมา เช่นนี้แสดงว่าเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ยินยอมให้ที่พิพาทเป็นส่วนของ ส. ที่พิพาทจึงตก เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันทันทีหาจำต้องจดทะเบียนไม่ และการที่โจทก์เข้าพัฒนาที่พิพาทถือไม่ได้ว่าเป็นการที่โจทก์ครอบครองที่พิพาทและโดยเจตนาเป็นเจ้าของ ภาพถ่ายเอกสารรับฟังได้ เนื่องจากต้น ฉบับ เอกสารหาไม่ได้ เพราะสูญหาย โจทก์เป็นผู้รับมอบการอุทิศทางพิพาทและมีหน้าที่บำรุงทางบกทางน้ำตามกฎหมาย จึงมีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 533 (ตำบลสำโรงใต้จ้ อำเภอพระโขนง เมืองนครเขื่อนขันธ์ (ปัจจุบันอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวสิน เม่นมิ่ง กับพวกนางสาวสินได้ทำหนังสืออุทิศที่ดินเฉพาะ

ส่วนของตนเนื้อที่2 งาน 47 ตารางวา ให้แก่โจทก์เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์และโจทก์ได้พัฒนาปรับปรุงเส้นทาง ประชาชนใช้สัญจรไปมาตั้งแต่ปี2508 ในปี 2523 โจทก์จะปรับปรุงเสริมระดับผิวจราจร จำเลยได้ปักหลักขึงลวดหนามกั้น โจทก์ไม่สามารถปรับปรุงได้ ขอให้ศาลพิพากษาว่าทางพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องและให้เจ้าพนักงานที่ดินจัดการแก้ไขและรูปแผนที่ในโฉนดแล้วใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่พิพาท

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะไม่ได้บรรยายฟ้องว่าการฟ้องคดีเป็นอำนาจหน้าที่หรืออยู่ในวัตถุประสงค์ของโจทก์หนังสืออุทิตที่ดินของนางสาวสินมิได้ทำนิติกรรมและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ผูกพันจำเลย จำเลยรับโอนที่พิพาทมาในภายหลังโดยสุจริต โจทก์มิได้โต้แย้งการครอบครองของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องซึ่งเป็นที่ดินส่วนหนึ่งของที่ดินในโฉนดเลขที่ 533 ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กว้างประมาณ 4 วา 2 ศอกยาวประมาณ 2 เส้น เนื้อที่ประมาณ 2 งาน 47 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับทางพิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ".....นางสาวสินได้อุทิตทางพิพาทให้แก่โจทก์หรือไม่ นายจำลอง อรุณพันธ์ อดีตกำนันตำบลท้องที่เกิดเหตุและนางทองปลิว เม่นมิ่งพยานโจทก์เบิกความว่า เมื่อ ปี พ.ศ. 2508นางสาวสิน เม่นมิ่ง อุทิตทางพิพาทให้แก่โจทก์เพื่อใช้เป็นทางสาธารณะโดยทำเป็นหนังสือ ก่อนส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่โจทก์

นางทองปลิวได้ถ่ายเอกสารไว้ตามเอกสารหมาย จ.3 และในปีเดียวกันนายจำลองนำ
ราษฎรพัฒนาที่ดินเป็นทางเดิน และในขณะที่นางสาวสินอุทิศที่ดินดังกล่าว นางทอง
ปลิวได้อุทิศที่ดินของนางทองปลิวที่อยู่ถัดที่ดินของนางสาวสินเข้าไปทางด้านในให้
เป็นทางสาธารณะด้วยราษฎรใช้ทางพิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบัน เห็นว่า
นายจำลองเป็นผู้ลงชื่อเป็นพยานในเอกสาร นางทองปลิวเป็นผู้ถ่ายเอกสารและเก็บ
รักษาเอกสารนั้นไว้ เป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดเป็นคำเบิกความที่มีน้ำหนัก
เอกสารหมาย จ.3 มีข้อความระบุไว้ชัดว่าอุทิศที่ดินส่วนของนางสาวสินให้เป็น
สาธารณประโยชน์แม้เอกสารดังกล่าวเป็นสำเนา ศาลรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวได้
เนื่องจากต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้ เพราะสูญหาย พฤติการณ์ที่นางทองปลิวอุทิศที่ดิน
ของตนให้เป็นทางสาธารณะแก่โจทก์ทั้ง ๒ ที่ทางพิพาทปิดกันไว้ และที่ดินที่อยู่ถัด
เข้าไปทางข้างในเป็นที่ดินของนางสาวสินอีกประมาณ 60 ไร่ และใช้เป็นที่พักจัดสรรใน
เวลาต่อมาแสดงว่านางสาวสินมีเจตนาจะให้ทางพิพาทเป็นทางเข้าออกของบุคคลที่
จะอยู่ในที่ดินดังกล่าวในโอกาสต่อไปด้วย การที่โจทก์ไม่จดทะเบียนที่ดินว่าเป็นของ
โจทก์ก็ไม่ใช่ว่าสำคัญ ทั้งพยานหลักฐานของจำเลยที่จะหักล้างพยานหลักฐานโจทก์
ข้อนี้ไม่มี ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า นางสาวสินได้อุทิศที่ดินให้แก่โจทก์ตามเอกสาร
หมาย จ. 3

ปัญหาว่าทางพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์หรือไม่ เห็นว่าแม้ขณะนางสาวสิน
อุทิศที่พิพาทให้แก่โจทก์นางสาวสินถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับคนอื่น ๆ อีก 7 คน แต่
ปรากฏตามเอกสารหมาย จ. 3 ว่านางสาวสินอุทิศที่ดินเฉพาะส่วนของตน ทั้งเมื่ออุทิศ
แล้วสุขาภิบาลโจทก์ได้เข้าพัฒนาทำเป็นทางสาธารณะและราษฎรได้ใช้สอยทางนั้น
ตลอดมาแสดงว่าเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ยินยอมให้ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของนางสาวสิน
การที่นางสาวสินอุทิศที่พิพาทให้แก่โจทก์เพื่อใช้เป็นทางสาธารณะ ที่พิพาทจึงตกเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันทันทีและหาต้องจดทะเบียน
การได้มาแต่อย่างใดไม่ ทั้งการที่โจทก์เข้าพัฒนาที่พิพาทเป็นทางสาธารณะและการที่

ราษฎรใช้ทางพิพาทก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการที่โจทก์ครอบครองที่พิพาทและโดยเจตนาเป็นเจ้าของ โจทก์หาได้กรรมสิทธิ์ที่พิพาทไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยอย่างไรก็ดี โจทก์เป็นผู้รับการอุทิสที่พิพาทเป็นผู้ดูแลที่พิพาทและมีหน้าที่บำรุงทางบกทางน้ำตามกฎหมาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องให้บังคับจำเลยเป็นคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาของโจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อธิพิพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>